

1517829-51.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... o indiciado como um dos autores do roubo sofrido (fl. 05). O indiciado não justificou a posse do veículo e da carteira, com ele apreendidos cerca de quatro horas após o roubo, bem como não apresentou documentos comprobatórios de sua posse legítima, evidenciando que tinha plena ciência de sua origem criminosa.

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517829-51.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517829-51.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2213203/2019 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 6450948 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4481/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2213203 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4481/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2213203 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4481/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TCHARLLES MACHADO NUNES DA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de TCHARLLES MACHADO NUNES DA CONCEICAO, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 180 do Código Penal afirmando que em 23 de julho de 2019, entre 20 horas e 24 horas, em local incerto, nesta Capital, o indiciado recebeu, em proveito próprio, o veículo Jeep Renegade, cor preta, placas GEE-2326, bem como uma carteira contendo R\$ 80,00 (oitenta reais), ciente de que constituíam produtos de crime. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, no dia 23 de julho de 2019, por volta das 20 horas, na Rua São Gonçalo do Piauí, na altura do nº 125, Itaquera, nesta Capital, dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida por meio da simulação de porte de arma de fogo, abordaram a vítima Tatiana de Fátima Barcic e seu filho Nicolas, com 14 (quatorze) anos de idade, e subtraíram

o veículo Jeep Renegade, cor preta, placas GEE-2326, bem como diversos pertences pessoais das vítimas. Ocorre que, no dia seguinte, por volta das 24 horas, na Avenida Harry Dannenberg, na altura do nº 220, Parque do Carmo, nesta Capital, TCHARLLES e outro indivíduo não identificado foram avistados por policiais militares ao lado do veículo subtraído, motivo pelo qual decidiram pela abordagem de ambos. Ao perceberem a presença policial, o indiciado e o outro indivíduo tentaram se evadir, correndo, tendo os policiais conseguido deter apenas TCHARLLES. Realizada busca pessoal, os policiais apreenderam, na posse direta do indiciado, uma carteira contendo R\$ 80,00 (oitenta reais), de propriedade do filho da vítima Tatiana. O veículo foi apreendido e restituído à vítima. A vítima Tatiana não reconheceu o indiciado como um dos autores do roubo sofrido (fl. 05). O indiciado não justificou a posse do veículo e da carteira, com ele apreendidos cerca de quatro horas após o roubo, bem como não apresentou documentos comprobatórios de sua posse legítima, evidenciando que tinha plena ciência de sua origem criminosa. A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais. É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

No caso em exame, há prova da existência e da autoria da receptação própria (ou imprópria).

Em que pese o roubo sofrido pela vítima, Tatiana, a autoria e materialidade do delito de receptação não restaram comprovadas.

Vejamos.

A vítima, Tatiana de Fátima Barcic, em fase inquisitiva, disse que reside em atibaia e chegava a casa de uma sua prima, a rua São Gonçalo do Piauí / bairro itaquera, isto por volta de 20:00 horas, onde conduzia seu veículo Renegade e estava com seu filho nicolas de 14 anos ao lado; que logo ao parar foram abordados por dois assaltantes, um de cada lado do carro, onde o assaltante do seu lado anunciou o assalto e abrindo a porta, mandou que saísse, no que obedeceu; que seu filho também saiu e ambos os assaltantes entraram em seu veículo e fugiram; que o assaltante do seu lado fazia menção de estar armado, com a mão na cintura, onde ambos os assaltantes estavam com blusa de frio e com capuzes em suas cabeças; que em seu veículo estava sua bolsa a qual continha dentre outros objetos uma carteira de seu filho com R\$ 80,00, carteira esta apresentada pelos policiais com o dinheiro, o qual informaram que estava com o indiciado; que na ação criminosa teve mais olhos para o assaltante que abordava seu filho e assim, indagada neste distrito por este delegado, informou que possuía condições de reconhecimento mais do assaltante do lado de seu filho, sendo que neste distrito, em local apropriado, ao visualizar o indiciado tcharles machado, não o reconheceu como o assaltante que abordou seu filho, de seu lado do veículo, não sabendo ainda reconhecer o mesmo como o assaltante que abordou a declarante, do seu lado do motorista; que seu

veículo não possui danos, exceto a falta do estepe; que do roubo teve seu veículo recuperado bem como a carteira com o valor em dinheiro, demais objetos não recuperados. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, Fabio Alex Nunes Ferreira, em solo policial, disse que estava com seu colega quando foram acionados via Copom ao local dos fatos, objetivando averiguar um veículo Jeep Renegade com dois indivíduos, onde chegando deparou-se com o indiciado e outro indivíduo, do lado de fora e ao lado do veículo, onde ambos passaram a fugir mas apenas o indiciado foi detido; que com este localizaram a carteira e R\$ 80,00 do filho da vítima, sendo conduzido.

A testemunha de acusação, Alexandre de Jesus Pereira, em fase inquisitiva, prestou suas declarações no mesmo sentido do seu parceiro, acrescentando que a vítima reconheceu a carteira como propriedade de seu filho e que ao verificarem que o veículo era produto de roubo, mas que apenas pelo COPOM, não havendo boletim, onde o roubo se dera às 20:00 horas, sendo que a abordagem deu-se às 00:03 minutos do dia 24 julho. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

TCHARLLES MACHADO NUNES DA CONCEICAO, em seu interrogatório na fase judicial, manteve-se em silêncio.

No caso em tela, ambos os policiais afirmaram que ao se depararem com o réu, ele e outro indivíduo não identificado estavam ao lado do veículo e que as portas do carro estavam fechadas.

Questionados pelo Ministério Público, restou comprovado que o réu não dirigia e nem estava dentro do veículo roubado quando de sua abordagem. Dessa forma, não se pode afirmar com absoluta certeza que o réu, não reconhecido pela vítima, tenha alguma envolvimento com o roubo ou ainda com a receptação investigada nestes autos.

Em que pese a idoneidade dos depoimentos prestados pelo policiais, a prova se mostra insuficiente para o decreto condenatório.

Como se sabe, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito.

Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.

É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza exigida para o decreto condenatório.

Logo, a melhor solução é o reconhecimento do non liquet, com a consequente absolvição do acusado. Não por outro motivo, o próprio órgão acusatório pugnou pela improcedência da ação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER TCHARLLES MACHADO NUNES DA CONCEICAO da imputação prevista na denúncia, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA